

1501449-56.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Tem passagens pelo crime de tráfico. Passou na casa de Matheus para pegá-lo, passaram na padaria e saíram para cometer o crime, tendo a ideia partido do depoente. Não sabia que Matheus era menor de idade. Ficou comprovado que o réu adquiriu moto que sabia ser produto de crime, na medida em que foi abordado na condução do veículo, admitindo que o adquiriu pelo site OLX e não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501449-56.2021.8.26.0559 - 2021/001413

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269555/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20620132 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 5892/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2269555 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5892/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

LUIZ MIGUEL DE SOUZA CARVALHO

Artigo da Denúncia:

Art. 180 "caput" e Art. 157 § 2º, II ambos do CP e Art. 244-B "caput" do ECA todos c/c Art. 69 "caput" do CP

Aos 17 de março de 2022, às 16:20h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, de forma virtual (nos termos do Provimento CSM nº 2520/19 e Comunicado CG nº 284/20), através do aplicativo Teams, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado LUIZ MIGUEL DE SOUZA CARVALHO, acompanhado de Defensores constituídos Dra. Camilla Campos Gamero e Dr. Gabriel da Silva Cornélio. Presentes ainda as vítimas J N P e M V S, as testemunhas de acusação Antonio Luiz Tozze Filho e Danilo Fernando Rezende do Prado. Ausente a testemunha de defesa MANOEL MARTINS DE SOUSA. Pelas defesas houve a desistência da testemunha MANOEL MARTINS DE SOUSA, o que foi homologado

pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos das vítimas e testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Dada a palavra ao Dr. Defensor do acusado, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "LUIZ MIGUEL DE SOUZA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 180, caput, artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, porque no dia 30 de setembro de 2021 SP, adquiriu, em proveito próprio, ciente de sua origem criminosa, a motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, placa EHU-9423, cor cinza, avaliada em R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), produto de furto ocorrido no dia 30 de setembro de 2021, tendo como vítima Mateus Vitor Sempionato. Consta ainda que no dia 03 de outubro de 2021, Rua Luís Vaz de Camões, n. 2959, Vila Imperial, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, Luiz Miguel e o adolescente Matheus Henrique Bueno da Silva, agindo em concurso e unidade de propósitos subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, pois simulou que estava armado, a motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa EDT-6799, cor preta, avaliada em R\$ 14.490,00 (catorze mil, quatrocentos e noventa reais), da vítima Jailton Nascimento Pêres. Consta, por fim, que no dia 3 de outubro de 2021, Luiz Miguel facilitou a corrupção do adolescente Matheus Henrique Bueno da Silva, com 15 anos de idade, com ele praticando o crime de roubo. O réu foi preso em flagrante e em 04/10/2021 durante a audiência de custódia, teve sua prisão convertida em prisão preventiva (fls. 71/72). A denúncia foi recebida em (fls. 124/125), o réu foi citado (fls. 156/157), apresentando resposta à acusação (fls. 165/167), a qual foi apreciada (fls. 173/174). Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, foi analisada a necessidade da custódia cautelar do réu (fls. 224/225), As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 66/68 e 63/64.). Nesta audiência foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a fixação da pena e regime levando em conta as benesses da lei. É o relatório. DECIDO. A ação penal procede em parte. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelos boletins de ocorrência (fls. 13/18, 92/93 e 101/102), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 21/22), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 23), pelas fotografias (fls. 27/34), pelo ofício de encaminhamento de adolescente (fls. 57), pelos boletins de ocorrência com a entrega das motocicletas (90/91 e 111/112), pelo auto de avaliação (fls. 94/95), pelo laudo de identificação veicular (fls. 103/110). pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Mateus Vitor Sempionato disse que é proprietário da motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor cinza, placa EHU 9423. Disse que na noite de 30/09/2021 deixou a mesma estacionada na frente de sua residência e após 30 minutos, notou que seu motociclo havia sido furtado. Dirigiu-se imediatamente à Central de Flagrantes para registro da ocorrência. Afirmou desconhecer o autor do furto, bem como afirma desconhecer os indivíduos que estavam com sua motocicleta quando ela foi localizada (fls. 150). Em juízo, a vítima Mateus Vitor Sempionato disse que recuperou a moto furtada e estava destruída. Não teve contato com o réu. Foi à Delegacia, reconheceu a moto e a recuperou. Na fase policial, a vítima Jailton Nascimento Peres disse que trabalha como motorista de caminhão sendo proprietário da motocicleta FAN, cor preta, placa EDT 6799. Na data dos fatos, saiu com a moto para levar sua esposa no serviço no Bairro Redentora, por volta das 09 horas da manhã, sendo após deixa-la, percebeu que estava sendo seguido por outra motocicleta ocupada por dois indivíduos. Passou dois semáforos vermelhos para tentar despistá-los, todavia, no sinal da Rua Luiz Vaz de Camões, esquina da Rua General Glicério, foi abordado pelos ocupantes da motocicleta perseguidora, a qual encontrou nele dizendo "perdeu, perdeu, desce da moto e sai andando sem olhar, senão leva tiro". Acrescentou que o piloto da motocicleta fez menção de estar armado e por isso deixou sua motocicleta ligada, percebendo que o

garupa da motocicleta usava uma camisa do time PSG, cor azul escura do time do Neymar, estatura mediana, moreno claro, magro e bem novo. O piloto era bem novo, magro, usando camisa de time escuro. A motocicleta tinha partes da carenagem preta e partes prata, observando ainda que não tinha retrovisores. Após o roubo, ligou para o número 190, informando o crime e compareceu na Delegacia, registrando o Boletim de Ocorrência 5883/2021. Após continuou procurando informações sobre o paradeiro de sua motocicleta, quando na parte da tarde recebeu ligação telefônica da Delegacia, onde lhe foi mostrada a motocicleta apreendida com dois indivíduos, tendo a reconhecido como a utilizado na sua abordagem. Após realizou reconhecimento pessoal, onde os dois indivíduos capturados na moto que reconheceu foram colocados em uma sala com divisória de vidro. Reconheceu sem sombra de dúvidas a camisa do time de futebol PSG usada pelo adolescente Matheus Henrique Bueno da Silva, ora garupa que saiu com sua motocicleta. Afirmou que ambos os abordados são muito parecidos com os roubadores de sua motocicleta, todavia não pode afirmar com certeza, pois o roubo ocorreu muito rápido e ambos os ocupantes estavam de capacete, mas tem convicção interna que são os mesmos que lhe subtraíram a sua motocicleta. Por fim disse que o piloto da motocicleta apreendida Luiz Miguel De Souza Carvalho, vestia uma camisa de time de futebol muito parecida com a do roubador que ocupava também o piloto da motocicleta (fls. 07). Em juízo, a vítima Jailton Nascimento Peres disse que estava de moto e, ao se aproximar de um semáforo quase fechando, o réu na condução de uma moto e trazendo uma pessoa na garupa, parou ao seu lado e anunciou o assalto, dizendo para passar a moto, senão seria morto. O declarante desceu da moto e entregou para a pessoa que estava na garupa. Ambos vestiam camisetas de times de futebol, o que pegou sua moto vestia camiseta do time PSG. O réu era o piloto da moto. Recuperou a moto dois dias depois. Foi à Delegacia e reconheceu os acusados. Os fatos ocorreram por volta das 9h. Os réus foram presos no mesmo dia do roubo. Reconheceu a moto que os réus usaram para praticar o roubo porque ela estava sem retrovisor. Na fase policial, a testemunha de acusação, Antonio Luiz Tozze Filho, policial militar, exercendo suas atividades disse que na data dos fatos estava em patrulhamento com o policial Rezende, quando por volta das 13:22 horas o Copom informou que uma viatura da polícia rodoviária prefixo estava realizando acompanhamento de uma motocicleta honda CG por prata e preta, placa EHU- 9423, constando queixa de furto, ocupada por dois indivíduos, os quais tinham vestimentas semelhantes as utilizadas por dois indivíduos que teriam efetuado um roubo a outra motocicleta anteriormente. Assim, se deslocou em apoio no sentido repassado dos suspeitos até os visualizar na Avenida Domingos Falavina, esclarecendo que a viatura da polícia Rodoviária que solicitou apoio, os tinha perdido de vista. Desta forma iniciou acompanhamento da motocicleta placa EHU-9423, acrescentando que esta efetuou diversas manobras perigosas tentando de evadir, sendo abordada na Avenida Domingos Falavina 2002, Jd. Simões. O piloto foi identificado como LUIZ MIGUEL DE SOUZA CARVALHO e a garupa como o adolescente MATHEUS HENRIQUE BUENO DA SILVA. Revistados, nada de ilícito foi localizado. Pesquisada a placa EHU- 9423 da motocicleta abordada, realmente constatou-se tratar de motociclo furtado na data 30/09/2021, conforme Boletim de Ocorrência 5823/2021. Verificando o chassi e motor, constatou que ambos estavam íntegros, todavia faltava os dois retrovisores. Indagados sobre os fatos, LUIZ MIGUEL alegou que havia adquirido referida motocicleta há um mês no site OLX e que tinha fugido porque o licenciamento estava atrasado. Alegou ainda que não sabia que a motocicleta era furtada. O adolescente alegou não saber de nada. Disse ainda que na manhã do dia 03/10/2021, o COPOM irradiou o roubo da motocicleta placa EDF- 6799, efetuado por dois indivíduos utilizando camisas de time de futebol, sendo uma do time PSG e Arsenal, utilizando shorts tactel, morenos claros, os quais faziam uso de uma motocicleta CG, cor prata e preta, faltando os retrovisores. Diante do contexto, o entrou em contato com a vítima da motocicleta localizada EHU - 9423, tendo esta confirmado o furto e que não sabia quem eram os autores, todavia informada que precisaria comparecer nesta Unidade Policial para retirá-la, declinou que estava em viagem não podendo comparecer nesta data. Ainda a dupla abordada foi questionada sobre o roubo supra, tendo negado a autoria. Assim diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ambos, sendo algemados por receio de

fuga. Após foram conduzidos até a Delegacia, onde após dado ciência ao Delegado, foi chamada a vítima da motocicleta roubada, placa EDF- 6799, conforme Boletim de Ocorrência 5883/2021, a qual comparecendo, inicialmente reconheceu a motocicleta apreendida com a dupla como a utilizada no roubo de sua motocicleta. Após a vítima foi convidada a realizar o reconhecimento pessoal dos abordados na motocicleta, sendo que reconheceu sem sombra de dúvidas a camisa do time de futebol PSG usada pelo adolescente MATHEUS HENRIQUE BUENO DA SILVA, ora garupa que saiu com sua motocicleta. Também afirmou que ambos os abordados são muito parecidos com os roubadores de sua motocicleta, todavia não pode afirmar com certeza, pois o roubo ocorreu muito rápido e ambos os ocupantes estavam de capacete, mas tem convicção interna que são os mesmos que lhe subtraíram a sua motocicleta. Ainda por fim o piloto da motocicleta apreendida LUIZ MIGUEL DE SOUZA CARVALHO, vestia uma camisa de time de futebol muito parecida com a do roubador que ocupava também o piloto da motocicleta. Diante dos fatos, o Delegado ratificou a voz prisão por roubo e receptação. (fls. 03). Em juízo, a testemunha de acusação, Antonio Luiz Tozze Filho, policial militar, disse que a vítima noticiou o roubo na parte da manhã e passou a características dos roubadores e da moto usada. O réu foi abordado. Não se recorda da versão dada pelo réu. Não teve contato com as vítimas. A moto usada para praticar o crime de roubo estava sem retrovisor. Na fase policial, o depoimento da testemunha de acusação, Danilo Fernando Rezende do Prado, policial militar, foi no mesmo sentido de Antônio Luiz Tozze Filho (fls. 05/06). Em juízo, a testemunha de acusação, Danilo Fernando Rezende do Prado, policial militar, disse que o réu foi abordado na condução de uma moto e na companhia de um adolescente. Disse que tinha adquirido a moto no site OLX. Os agentes vestiam camisa de times de futebol. A vítima reconheceu os roubadores. Na fase policial, o réu Luiz Miguel de Souza Carvalho, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, dizendo que se manifestaria apenas em juízo (fls. 09). Em juízo, o réu Luiz Miguel de Souza Carvalho, disse que praticou o delito de roubo na companhia de Matheus Bueno, seu amigo. Antes tinha furtado a outra moto perto da represa. Tem passagens pelo crime de tráfico. Passou na casa de Matheus para pegá-lo, passaram na padaria e saíram para cometer o crime, tendo a ideia partido do depoente. Não sabia que Matheus era menor de idade. Ficou comprovado que o réu adquiriu moto que sabia ser produto de crime, na medida em que foi abordado na condução do veículo, admitindo que o adquiriu pelo site OLX e não apresentou qualquer documentação para o policial. Ademais, o réu não trouxe qualquer comprovante de quem teria adquirido, tampouco deu maiores informações de quem seria a pessoa que adquiriu o bem. Na pesquisa realizada pelos policiais militares, havia informação de que a moto era produto de furto. O réu disse em seu interrogatório em juízo que furtou a moto, mas sua versão restou isolada. Além disso, o acusado, agindo em concurso com o adolescente, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa EDT-6799 da vítima Jailton Nascimento Peres. A vítima Jailton, proprietário da motocicleta placa EDT-6799 informou foi abordado por pelo réu e por um menor que estava na garupa. O réu anunciou o assalto dizendo "perdeu, perdeu, desce da moto e sai andando sem olhar, senão leva tiro". A vítima Jailton reconheceu a motocicleta usada na sua abordagem pelos réus, bem como os autores do roubo. O réu confessou a prática do roubo em juízo e que o fez na companhia de seu amigo Matheus. Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA, verifica-se que a ré também o praticou. Esta facilitou a corrupção do menor, praticando com ele o roubo. É pacífico que o crime em tela prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a sua participação no crime junto com pessoa penalmente imputável. Trata-se de crime formal que se consuma apenas com a prática de ilícito criminal na companhia de adolescente, sem que seja necessária, para a sua configuração, a existência de prova que demonstre a efetiva corrupção do menor. Nesse sentido é a Súmula 500 do STJ. Por fim, presente a figura do concurso formal, na medida em que, o acusado, mediante uma ação praticou dois crimes (roubo e corrupção de menor). O delito de corrupção de menores ocorreu em razão da prática do crime de furto. Daí a procedência parcial da ação. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 180, caput, do Código

Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa, do artigo 157, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 04 anos de reclusão e multa, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão. A culpabilidade é a própria dos crimes. Não havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta. O réu não possui maus antecedentes a serem considerados (fls. 66/68), assim, aplico a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, em relação ao crime de receptação, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em relação ao crime de roubo e 01 ano de reclusão em relação ao crime de corrupção de menor. Não obstante a menoridade, a pena deverá permanecer inalterada diante da impossibilidade de diminuí-la, nesta fase, aquém dos limites legais cominados abstratamente. Da mesma forma, presente a atenuante da confissão com relação ao crime de roubo, mas também não altera o patamar mínimo já fixado. Presente a causa de aumento do §2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, atingindo-se 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Entendo que o caso concreto molda-se ao concurso formal de crimes, nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal e, considerando que o réu mediante uma ação praticou dois delitos, (roubo majorado e corrupção de menor de dezoito anos), assim, aplico a pena de um deles, ou seja, a mais grave, aumentada em 1/6, atingindo-se 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, (valor unitário de 1/30 salário mínimo) levando em consideração a situação econômica das rés, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. As penas deverão ser somadas (art. 69 do CP). Sem outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. A substituição da pena corporal é incabível, uma vez que se trata de delito de roubo, exercido com violência à pessoa e o montante da pena excede quatro anos. Da mesma forma, incabível o sursis. Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena diante da gravidade em abstrato do delito e a reincidência específica do réu. O crime de roubo é daqueles que amedronta a sociedade e indica a periculosidade do agente, devendo merecer uma repreensão enérgica, sobretudo para se evitar a reprodução de fatos desta natureza. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu LUIZ MIGUEL DE SOUZA CARVALHO, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime fechado e 10 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo e por infração ao art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 15 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, todos c.c. art. 69 do CP. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de grave delito, réu reincidente específico, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Quanto ao pedido de detração da pena formulado pela defesa, a análise deverá ser feita pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/2012, já que faltam elementos específicos sobre a situação prisional dos acusados. Quanto à fixação do regime, o disposto no artigo 387, §2º do CPP não obriga o juiz a determinar o regime menos gravoso, já que o caso concreto poderá demonstrar a sua inaplicabilidade, mormente porque o nosso Código Penal, em seu art. 33, § 3º, reza que "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do agente, poderão influenciar o julgador na escolha do regime inicial de cumprimento de pena, tudo, evidentemente, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência

Judiciária).Pela Defesa foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Processe-se ele, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Expeça-se carta de guia provisória do sentenciado. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.